

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6276/2534

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง ประทีนพร ฉันทานุรักษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 202, มาตรา 207, มาตรา 209, มาตรา 223, มาตรา 226, มาตรา 227, มาตรา 229

การที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาจะไม่มาศาลตามกำหนดนัด เพราะรถที่จำเลยที่ 1 ใช้เป็นพาหนะเดินทางมาศาลเกิดอุบัติเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยมี อาจก้าวล่วงเสียได้ การที่ศาลว่าไม่มีเหตุสมควรจะได้สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่เห็นชอบด้วย เพราะตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งนั้น เหตุที่จำเลยที่ 1 ไม่จงใจขาดนัดพิจารณา ศาลจะต้องได้สวน และหากได้ความว่าจำเลยที่ 1 ไม่จงใจขาดนัดพิจารณา ศาลจะต้องดำเนินการ พิจารณาคดีใหม่ ถือได้ว่าเป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วว่า กรณีที่ศาล ชันต้นยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 นั้น มิใช่เพราะกรณีฟังไม่ ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนแต่เป็นเพราะจำเลยที่ 1 ไม่มาตามกำหนดนัดอัน เป็นการขาดนัดพิจารณา ซึ่งศาลชันต้นจะต้องได้สวนฟังข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า จำเลย ที่ 1 ไม่จงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่ หากเป็นความจริงก็ต้องดำเนินการพิจารณาคดี ใหม่ ศาลชันต้นยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 โดยมีได้ระบุว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งมีฐานะเป็นโจทก์ตามฟ้องอุทธรณ์ขาดนัดพิจารณาและให้จำหน่าย คำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 ออกเสียจากสารบบความ จึงมิใช่คำ สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 แต่เป็นการสั่งสืบเนื่องมา

จากจำเลยที่ 1 ไม่มาศาลตามกำหนดนัด จึงเท่ากับศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนตามคำร้องขอ เป็นการยกคำร้องขอตามมาตรา 156 วรรคสาม ซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธิดำเนินการต่อไปได้แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 156 วรรคสี่หรือวรรคห้าเท่านั้น หรือหากเห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยประการใดก็ย่อมอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 223 ประกอบด้วยมาตรา 229 จำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่ไม่ ทั้งไม่ใช้กรณีขาดนัดตามมาตรา 202 ซึ่งจะขอพิจารณาคดีใหม่ได้ตามมาตรา 207 ประกอบมาตรา 209

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ในวันนัดไต่สวน วันที่ 21 มีนาคม 2533 เวลา 13.30 นาฬิกา คงมีแต่ทนายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยที่ 1 ทราบวันนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 เสียค่าธรรมเนียมศาลภายใน 15 วัน หลังจากนั้น 2 วัน จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าจำเลยที่ 1 มิได้ตั้งใจไม่มาศาล กล่าวคือจำเลยที่ 1 เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533 เวลา 20 นาฬิกาซึ่งปกติต้องถึงกรุงเทพมหานครเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 21 มีนาคม 2533 แต่รถที่จำเลยที่ 1 เดินทางมาเกิดอุบัติเหตุกลางทางกว่าจะแก้ไขเสร็จก็ล่วงเลยเวลานัดของศาลแล้วโดยจำเลยที่ 1 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร

เมื่อเวลา 20 นาฬิกา ของวันที่ 21 มีนาคม 2533ขอให้ศาลได้สวนคำร้องขออุทธรณ์
อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 ใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1ไม่มีเจตนาที่จะไม่มาศาล
ตามกำหนดนัด เหตุที่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถมาศาลตามกำหนดนัดเพราะรถที่จำเลยที่
1 ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาศาลเกิดอุบัติเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยมีอาจก่อล่วง
เสียได้การที่ศาลว่าไม่มีเหตุสมควรจะได้สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ 1
จำเลยที่ 1 จึงไม่เห็นชอบด้วย เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น
เหตุที่จำเลยที่ 1 ไม่จงใจขาดนัดพิจารณา ศาลจะต้องได้สวนและหากได้ความว่า
จำเลยที่ 1 ไม่จงใจขาดนัด ศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคดีใหม่นั้น พอถือได้ว่า
เป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วว่า กรณีที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องขออุทธรณ์
อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 มิใช่เพราะกรณีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนยากจน
แต่เป็นเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ไม่มาศาลตามกำหนดนัดอันเป็นการขาดนัดพิจารณา ซึ่ง
ศาลชั้นต้นจะต้องได้สวนฟังข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า จำเลยที่ 1 ไม่จงใจขาดนัด
พิจารณาหรือไม่ หากเป็นความจริงก็ต้องดำเนินการพิจารณาคดีใหม่ เห็นว่าคำสั่งของ
ศาลชั้นต้นนั้นมิได้ระบุว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งมีฐานะเป็นโจทก์ตามฟ้องอุทธรณ์ขาดนัด
พิจารณาและให้จำหน่ายคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 ออกเสียจาก
สารบบความจึงมิใช่คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 ดัง

นั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 สืบเนื่องมาจาก
จำเลยที่ 1 ไม่มาศาลตามกำหนดนัดจึงเท่ากับศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีพยาน
มานำสืบให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนตามคำร้องขอนั้นเอง อันเป็นการสั่งยก
คำร้องขอของจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
156วรรคสาม ซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156วรรคสี่ หรือ วรรคห้าเท่านั้น
หรือหากเห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยประการใด จำเลยที่ 1 ก็ชอบที่จะอุทธรณ์
คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
223ประกอบด้วยมาตรา 229 จำเลยที่ 1 หามีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวน
คำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 ใหม่ไม่ ทั้งไม่ใช่กรณีการขาดนัด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 202 ที่จำเลยที่ 1 จะขอให้
พิจารณาคดีใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ประกอบ
มาตรา 209

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ